Revisão jurídica do Capítulo 7 do relatório do APTO (versão 7.14.7)

Indulto e comutação: decretos de 2000 a 2021 e de 2023, decreto por decreto · Revisão feita em 27/10/2026 · Primeira etapa: só revisão, nenhuma linha de código alterada · Casos usados: só fictícios

1. Resumo

53 regras revisadas 34 regras comuns (7.1.1 a 7.1.34) e 19 blocos de decretos (7.3)	**30** regras corretas 17 comuns e 13 blocos de decretos	**12** erros de resultado 4 de prioridade alta
3 erros de fundamento ou citação	**6** erros só de texto	**7** teses discutíveis

Uma mesma regra pode ter mais de um achado; por isso a soma dos achados (28) não coincide com as 23 regras que não estão inteiramente corretas. Os 7 pontos já conhecidos estão na seção 3: 5 confirmados, 1 confirmado só em parte e 1 não confirmado.

Os quatro problemas mais graves (prioridade alta)

- **Prisão provisória fora da conta (A1).** Nos decretos sem cláusula própria de detração (2000 a 2003, 2016, Dia das Mães e 2022), quem só teve prisão provisória até a data do decreto recebe "não cabe: não iniciou o cumprimento". O STJ, no Tema Repetitivo 1277 (Terceira Seção, j. 06/02/2025, com trânsito em julgado), firmou que a prisão provisória é computada nos requisitos de indulto e comutação de qualquer decreto (CP, art. 42). Teste fictício: furto qualificado de 4 anos com 548 dias de flagrante. O Decreto 8.940/2016 exige 365 dias, e o programa responde "não cabe".
- **Art. 5º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025 (A2, ponto já conhecido).** Os dois decretos mandam contar "como pena cumprida" a prisão cautelar, mas a análise detalhada responde "não iniciou o cumprimento". Isso contraria o texto expresso do decreto e o Tema 1277. O erro também aparece na tabela do Capítulo 7 (regra 7.1.34).
- **Comutação do Dia das Mães para crime hediondo ou tráfico comum (A3).** Nos decretos de 2017 e 2018, a comutação "cabe" para tráfico do caput, enquanto os natalinos dão "impeditivo" para o mesmo crime. A comutação é indulto parcial, e a vedação vem da Lei 8.072/1990, art. 2º, I (STJ, HC 187.943; STF, HC 103.618).
- **"Regime aberto ou livramento condicional" (A4).** Nos decretos de 2011 a 2015 e de 2023, a pessoa em livramento perde a hipótese de indulto quando o RSPE registra uma progressão anterior ao semiaberto. O texto dos decretos admite o livramento como alternativa ao aberto. Teste fictício (Decreto 7.873/2012): sem regime registrado, cabe o indulto do art. 1º, XIV; com a progressão ao semiaberto de 2009 registrada, o resultado cai para a comutação.

Dois pontos da lista de "escolhas de política" da versão anterior do pedido foram revistos como possíveis erros, conforme a correção enviada depois. O critério de "regime aberto ou livramento" (A4) e a vedação do Dia das Mães (A3) são erros de resultado. A janela da falta de 2002 (M1), o piso de 18 meses (B3), o "praticados após" de 2016 (B1) e o dispositivo do "Concedido" (T3) estão na tabela. Nenhuma das escolhas de política vigentes (Auditoria, remição, saída temporária, execução unificada e contagem do SEEU) foi tratada como erro.

2. Tabela dos achados

Tipo: R = erro de resultado; F = erro de fundamento ou citação; T = erro só de texto. Teses discutíveis na seção 4. Ordem: prioridade alta, depois média, depois baixa.

Nº	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prioridade
A1 R	7.1.3 (e 7.1.4); decretos 2000-2003, 2016, Dia das Mães 2017 e 2018	Só prisão provisória até a data: "não cabe: não iniciou o cumprimento" nos decretos sem cláusula de detração. O próprio teste do programa (teste_conf8_indulto.py, caso 2) fixa esse resultado para 2016.	STJ, Tema 1277 (REsp 2.069.773, j. 06/02/2025, transitado): "É possível, conforme o artigo 42 do Código Penal, o cômputo do período de prisão provisória na análise dos requisitos para a concessão do indulto e da comutação previstos nos respectivos decretos." A regra antiga seguia o STJ, AgRg no RHC 141.638 (6ª T., 2021), superado pelo tema.	Deixa de apontar indulto ou comutação cabível. Teste: furto qualificado de 4 anos, flagrante de 01/02/2015 a 01/08/2016 (548 dias). No Decreto 8.940/2016 dá "não cabe"; pelo Tema 1277, cabe o art. 3º, I (exige 365 dias).	Contar a prisão provisória pelo próprio processo em todos os decretos, como já se faz em 2004-2015 e 2023, e citar o Tema 1277 na nota. Ajustar o caso 2 do teste_conf8_indulto.py. O "Ponto discutível" de 7.1.4 perde objeto.	**Alta**
A2 R	Cap. 6 (análise detalhada) e 7.1.34; Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 5º; Decreto 11.302/2022	Ponto conhecido, confirmado no código (rspe_scraper.py, linhas 5444-5461): só prisão cautelar até a data dá "não se aplica: não iniciou o cumprimento", e a tabela da aba repete o resultado como "não cabe".	Art. 5º dos dois decretos (conferido nos PDFs do repositório): "deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar...". Para 2022, que não tem a cláusula, vale o Tema 1277.	Deixa de apontar o indulto ou a comutação de quem só tem prisão cautelar, justamente nos decretos mais usados hoje.	Na análise detalhada, tratar a prisão cautelar como pena cumprida (art. 5º; Tema 1277), com a mesma nota do 11.846/2023. Teste: caso de 2024 e de 2025 só com flagrante.	**Alta**

Nº	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prioridade
A3 R	7.3, Dia das Mães 2017 (s/n) e 2018 (9.370)	A ficha marca a vedação a hediondos e tráfico como "só indulto", e a comutação do art. 2º, I "cabe" para crime hediondo ou tráfico do caput. Teste: mulher reincidente, tráfico (caput) de 5 anos. Em 2017 e 2018 deu "Cabe - Comutação"; no natalino de 2017 deu "Impeditivo".	Lei 8.072/1990, art. 2º, I; CF, art. 5º, XLIII. A comutação é indulto parcial: STJ, HC 187.943 (5ª T., 2011) e REsp 345.809 (5ª T., 2002); STF, HC 103.618 (1ª T., 2010).	Aponta benefício que a lei veda. Leva a pedido inviável e a perda de credibilidade da triagem.	Nas duas fichas, a vedação legal (hediondos e tráfico não privilegiado) deve alcançar indulto e comutação. A restrição própria do decreto (outro crime violento) pode seguir como está.	**Alta**
A4 R	7.1.10; decretos 2011 a 2015 (XIV, XV, XVI) e 2023 (art. 2º, XIV)	Na hipótese "regime aberto ou livramento condicional", o livramento em curso só basta se o RSPE não mostra regime. Com regime conhecido (a última progressão ao semiaberto, por exemplo), a hipótese falha mesmo com a pessoa em livramento. O próprio relatório aponta a incoerência.	Texto das hipóteses: "que estejam cumprindo pena em regime aberto, ou em livramento condicional". O livramento é alternativa autônoma; o regime anterior ao livramento não importa.	Perde o indulto e fica só com a comutação. Teste: roubo de 10 anos, preso em 2005 e em livramento desde 01/06/2011. Sem regime registrado, cabe o XIV de 2012; com a progressão ao semiaberto de 2009 registrada, só cabe a comutação.	Em hip_ok (rspe_decretos.py), quando a lista de regimes inclui "livramento" e a pessoa estava em livramento na data, a hipótese é atendida, qualquer que seja o regime. A dúvida sobre o livramento continua com a regra 7.1.26.	**Alta**
M1 R	7.1.20; Decreto 4.495/2002	No crime violento, o programa troca a janela da falta de 12 meses pela de 24 meses só para o indulto, e a comutação fica sem nenhuma janela. Teste: roubo de 9 anos com falta grave homologada em 10/06/2002 deu "Cabe - Comutação"; o mesmo caso com estelionato deu "não cabe".	Decreto 4.495/2002, art. 3º, I (vale para os dois benefícios: 12 meses "ressalvado o disposto no art. 1º, § 1º") e art. 1º, § 1º, I (24 meses só para o indulto do crime violento).	Aponta comutação que o decreto veda. O pedido é inviável.	Para crime violento em 2002: janela de 24 meses no indulto e de 12 meses na comutação (dois campos na ficha, em vez de substituir um pelo outro).	**Média**

Nº	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prioridade
M2 R	7.1.20; Decretos 6.294/2007 e 8.940/2016	Nesses decretos, a fuga registrada só como evento, sem apuração nem homologação, é tratada como falta firme e dá "não cabe".	STJ, Súmula 533 e Tema 652: sem procedimento disciplinar não há falta reconhecida; STF, Tema 941 (RE 972.598): a audiência de justificação supre o PAD. O Decreto 8.940/2016, art. 9º, parágrafo único, manda adiar a declaração "até a conclusão da apuração".	"Não cabe" firme para quem pode ter direito. A falta pode não ser reconhecida, e a fuga pode ter sido mera saída ou evasão justificada.	Fuga sem homologação fica "a verificar" em todos os decretos. Em 2016, o texto deve citar o art. 9º, parágrafo único.	**Média**
M3 R	7.1.12; 9.246/2017 (art. 1º, IV) e outras hipóteses por sexo	Sexo não informado é tratado como masculino: a hipótese das mulheres falha e a dos homens é aplicada. Teste: tráfico privilegiado de 1a8m, 147 dias cumpridos. Sem sexo, "não cabe: faltavam 4 dias para 1/4"; com sexo feminino, "cabe" (1/6).	Texto das hipóteses; regra do próprio relatório: sem o dado, "a verificar".	A mulher sem o sexo cadastrado perde a hipótese mais favorável.	Sexo vazio: se a hipótese das mulheres seria atendida, o resultado fica "a verificar: sexo não informado".	**Média**
M4 R	7.1.28	A remição pendente é comparada só com o "faltavam" da hipótese de indulto mais próxima. Se ela cobre só o que falta para a comutação, o "não cabe" continua. No exemplo do próprio relatório, faltavam 75 dias para a comutação e havia 270 dias pendentes.	LEP, art. 128 (o tempo remido conta como pena cumprida para todos os efeitos).	A comutação cabível não aparece; nem o pedido de remição associado a ela.	Comparar a remição pendente também com o que falta para a comutação e, nesse caso, apontar a comutação "a verificar (remição pendente)".	**Média**
M5 R	7.1.34 (execução iniciada depois do decreto)	Nesse ramo, o tráfico sem indicação de caput, § 1º ou § 4º é tratado como impeditivo firme. No ramo normal, fica "a verificar" (7.1.15). O código chama a lista de impeditivos sem a lista de dúvidas (rspe_decretos.py, avaliar_ficha_um, início).	Regra 7.1.15 do próprio programa; STF, HC 118.533, e LEP, art. 112, § 5º (o privilegiado não é hediondo).	"Impeditivo" para quem pode ter tráfico privilegiado.	Passar a lista de dúvidas também nesse ramo e, com tráfico de natureza incerta, dar "a verificar".	**Média**

Nº	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prioridade
B1 R	7.1.17; Decreto 8.940/2016	O programa procura "praticado após" no singular. O art. 2º, III, de 2016 diz "praticados após a Lei 8.072/1990", e por isso o decreto é tratado como se não tivesse a cláusula.	Decreto 8.940/2016, art. 2º, III (texto da ficha).	"Cabe" vira "a verificar" sem necessidade, pela tese da hediondez superveniente, num decreto que manda aferir a hediondez pela data do fato.	Aceitar singular e plural ("praticados? após").	**Baixa**
B2 R	Cap. 6, Decreto 11.302/2022, art. 4º (ponto conhecido)	O art. 4º usa a fração exata (pena ÷ 3, com casas decimais). Nos demais decretos, a exigência é arredondada para baixo. Ex.: pena de 1.460 dias exige 486,67 dias, ou seja, 487 dias, quando nos outros decretos seriam 486.	Critério do próprio programa (7.1.8: "nunca exige mais que a fração exata", arredondada para baixo); linhas 3852, 3865 e 3869 do rspe_scraper.py.	Diferença de 1 dia no limite: pode dar "não atinge" a quem atinge pelo critério geral.	Usar a mesma conta inteira (pena × 1 ÷ 3, arredondada para baixo).	**Baixa**
B3 R	7.1.14; 2012 (XVI), 2013 e 2014 (XVII), 2015 (XVIII), 2017 (VII)	O piso "superior a dezoito meses" das hipóteses de pequeno valor não é conferido. Pena de 1 ano aparece como "indulto a verificar".	Texto das hipóteses (pena superior a 18 meses e não superior a 4 anos).	Não prejudica o resultado (só gera "a verificar" indevido), mas induz a pedir uma hipótese que não existe para o caso.	Conferir o piso (pena > 540 dias, pela convenção do SEEU) antes de apontar a hipótese.	**Baixa**
F1 F	7.1.2 e 7.1.34	Para afirmar que "sentença posterior à publicação não é alcançada", o programa cita o AgRg no HC 441.551 e o AgRg no HC 919.210. Os dois existem, mas tratam de outro ponto: quais condenações entram na soma pelo trânsito em julgado.	STJ, AgRg no HC 441.551 (6ª T., 25/09/2018; Decreto 8.615/2015); AgRg no HC 919.210 (5ª T., 30/04/2025; Decreto 11.846/2023). Mais direto: AgRg no HC 894.488 (5ª T., 29/04/2024: indulto "em relação à condenação proferida após a publicação do decreto. Impossibilidade").	Citação fraca em petição ou parecer.	Citar o AgRg no HC 894.488 como principal e manter os outros dois como apoio, para a soma das penas.	**Baixa**

Nº	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prioridade
F2 F	7.1.17	A ressalva cita "STF, 2ª Turma" sem o número do precedente. O STJ é citado sem precedente.	STF, RHC 267.297 AgR (2ª T., Rel. André Mendonça, 16/03/2026: irretroatividade, ordem concedida de ofício). STJ: AgRg no HC 1.076.488 (5ª T., 19/08/2026, Decreto 11.846/2023) e AgRg no HC 1.087.914 (6ª T., 11/06/2026): aferição na data do decreto.	Texto da peça sem precedente verificável.	Incluir os números na ressalva.	**Baixa**
F3 F	7.1.28 (e 7.1.20)	(a) "STJ, HC 1.089.923, 11/06/2026" é uma decisão monocrática (Min. Og Fernandes), não um acórdão. (b) O programa usa o Tema 1195 como "a homologação posterior impede", sem a ressalva da tese.	(a) STJ, HC 1.089.923, decisão monocrática, 11/06/2026: o tempo remido conta para o indulto. (b) Tema 1195: a apuração posterior vale "desde que não configurada inércia ou mora estatal para instauração de procedimento apuratório" (tese retificada em embargos em 10/06/2026).	(a) Citação imprecisa. (b) Omite um argumento da defesa: a apuração tardia por inércia do Estado não impede o benefício.	(a) Citar como "decisão monocrática". (b) Acrescentar a ressalva da inércia estatal ao texto da falta "a verificar".	**Baixa**
T1 T	7.1.8, 7.1.9, 7.1.14 e toda a exibição em anos, meses e dias (ponto conhecido)	Quando o resto, depois dos anos de 365 dias, fica entre 360 e 364 dias, a função de exibição mostra "11 meses e 25 a 29 dias", e a conta não fecha. Exemplos do próprio relatório: 5.838 dias aparecem como 15a11m28d (= 5.833); 1.455 dias aparecem como 3a11m25d (= 1.450). Também "15 anos" aparece como "exigido 15a0m4d".	Convenção do SEEU (ano de 365 dias, mês de 30), que é escolha de política; o problema é só a exibição (rs.dias_para_pena).	O "cumpriu X (exigido Y)" pode mostrar X menor que Y quando o requisito foi atendido; em petição, o tempo sai até 5 dias menor.	Acrescentar o total em dias entre parênteses ("15a11m28d, 5.838 dias") ou exibir o resto como "12m0d a 12m4d". Em anos exigidos, mostrar "15 anos (5.479 dias)".	**Média**
T2 T	7.1.7; motor dos decretos antigos (avaliar_ficha) e análise detalhada (mesclar_por_requisito) (ponto conhecido)	No empate em "a verificar" entre a conta pela âncora do SEEU e a conta pelos eventos, vence a âncora, mesmo quando a versão pelos eventos tem inciso atendido.	Regra 7.1.7 ("mais pena cumprida nunca piora o resultado").	Texto contraditório; o tempo cumprido mostrado pode ser o menor.	No empate em "a verificar", preferir a versão com mais hipóteses atendidas e citar a outra como referência.	**Média**

Nº	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prioridade
T3 T	7.1.32	Benefício "Concedido" ou "Indeferido" pelo RSPE mostra o dispositivo que sobrou da conta (ex.: "Comutação · art. 1º, III"). No código, o bloco final de avaliar() troca resultado e benefício, mas não limpa o dispositivo.	-	Texto e prioridade enganosos.	Limpar o dispositivo (ou trocar pelo "conforme decisão do RSPE") quando a decisão prevalece.	**Baixa**
T4 T	7.1.24	A ressalva da tese das comutações anteriores aparece em decreto "Impeditivo". Ela identifica o decreto só pelo ano, e a comutação do Dia das Mães de 2017 se confunde com o natalino.	-	Texto confuso; não muda o resultado.	Não exibir a ressalva no impeditivo; usar o número do decreto (ou "Dia das Mães 2017").	**Baixa**
T5 T	7.1.33	Com falta firme, o Decreto 10.189/2019 mostra o motivo da falta, e não o do decreto restrito.	-	Nenhum no resultado ("não cabe" nos dois casos).	Nos decretos restritos, o motivo do decreto vem primeiro.	**Baixa**
T6 T	Cap. 6 e 7.1.34 (ponto conhecido)	Na tradução do resultado detalhado para a aba (_detalhado), o indulto "possível" com falta a verificar passa a "a verificar", mas a comutação continua "prejudicada".	Decretos 2024/2025, art. 13, § 5º.	Pequeno: a falta do art. 6º também alcança a comutação, e o resultado já é "a verificar". O assistido não vê a comutação como alternativa.	Ao rebaixar o indulto, usar o resultado da comutação sem o indulto ("_se_indeferido"), como já faz o rspe_scraper.py na linha 6349.	**Baixa**

3. Pontos já conhecidos: situação

Ponto	Situação	Onde está
Art. 5º de 2024/2025: a prisão cautelar não conta como pena cumprida	**Confirmado.** Erro de resultado, contra o texto expresso do decreto e o Tema 1277 do STJ.	A2
No empate entre âncora e eventos, vence a âncora	**Confirmado** nos dois motores (rspe_decretos.avaliar_ficha e rspe_scraper.mesclar_por_requisito).	T2

Ponto	Situação	Onde está
A petição usa outra conta de tempo	**Não confirmado.** O modelo de petição traz a "pena cumprida" impressa no RSPE (campo pena_cumprida_extenso), que é a da emissão e não a da data do decreto, o que torna o ponto provável. A fundamentação de cada decreto não foi reproduzida.	Seção 6
A comutação fica "prejudicada" depois que o indulto é rebaixado	**Confirmado em parte.** Há correção na análise detalhada (linha 6349), mas ela não alcança o rebaixamento feito na tradução para a aba.	T6
Divergências entre o motor geral e a análise detalhada	**Confirmado** quanto à detração: 2023 conta a prisão provisória; 2022, 2024 e 2025 não. Custódia por outro processo, sentença depois do trânsito e falta de trânsito **não foram testados**.	A1, A2; seção 6
O art. 4º de 2022 usa 1/3 exato, sem arredondar	**Confirmado** (diferença de até 1 dia, contra o assistido).	B2
Restos de 360 a 364 dias na exibição	**Confirmado**, inclusive nos exemplos 7.1.9 e 7.1.14 do próprio relatório.	T1

4. Teses discutíveis

Regra	O que o programa faz	Corrente favorável ao assistido	STJ	STF	TJMS
D1 · 7.1.17, hediondez posterior ao fato (2000-2002, 2017, Dia das Mães, 2019-2021, 2023)	Afere na data do fato e deixa "a verificar" quando só cabe por essa tese. Postura adequada.	Irretroatividade da lei penal mais grave: a hediondez criada depois do fato não impede.	Data do decreto: AgRg no HC 1.076.488 (5ª T., 2026, Decreto 11.846/2023); AgRg no HC 1.117.779 (5ª T., 06/10/2026); AgRg no HC 1.087.914 (6ª T., 2026).	2ª Turma, RHC 267.297 AgR (16/03/2026): irretroatividade, ordem de ofício (Decreto 12.338/2024).	Dividido. 2ª Câmara (Des. Waldir Marques): irretroatividade (1604388-59.2026, 23/09/2026). 1ª Câmara (1602236-38.2026) e 3ª Câmara (1604099-29.2026): data do decreto.
D2 · 7.1.15, Decreto 6.294/2007 e tráfico privilegiado	Lê o silêncio sobre o § 4º (o decreto só ressalva os §§ 2º e 3º) como vedação: "Impeditivo".	O privilegiado não é hediondo nem equiparado (LEP, art. 112, § 5º; STF, HC 118.533) e por isso não entra no "tráfico" vedado. Sugestão: trocar "Impeditivo" por "a verificar".	Não confirmado: não foi localizada jurisprudência específica sobre o § 4º no Decreto 6.294/2007.		

Regra	O que o programa faz	Corrente favorável ao assistido	STJ	STF	TJMS
D3 · 7.1.23, base da comutação de 2000 a 2002	Calcula sobre a pena total ("terá comutada sua pena"). Redução bem maior (no exemplo de 2001, 486 dias contra 216).	A própria leitura do programa, que é literal e mais favorável.	Não confirmado: a pesquisa não trouxe precedente sobre a base de cálculo nesses decretos. Convém sinalizar na peça que o juízo pode calcular sobre o remanescente.		
D4 · 2023, art. 2º, XIV	Indiferente à violência (leitura literal).	A do programa.	Não pesquisado especificamente. O STJ, no Tema 1336, só tratou do tráfico no Decreto 11.846/2023.		
D5 · 7.1.1, hipóteses não aferidas	Nunca mudam a cor da tabela; só a linha do tempo as cita.	Sinalizar na tabela ("há hipóteses não aferidas: filhos, doença, pena substituída") quando o resultado é "não cabe".	Sem controvérsia jurisprudencial: é escolha de apresentação, com risco de o defensor não ver a hipótese.		
D6 · 7.1.18, imputação do tempo no concurso	Imputa pela fração exigida do impeditivo, não pela ordem da guia.	A do programa.	O TJMS (1ª Câmara, 1602236-38.2026) aplica a exigência dos 2/3 do impeditivo. A forma de imputar não foi pesquisada.		
D7 · 7.1.20, falta no dia da publicação	Inclui o próprio dia da publicação na janela dos "12 meses anteriores".	"Anteriores à publicação" exclui o dia da publicação.	Não pesquisado. O efeito se limita a 1 dia.		

5. Regras corretas e conferência dos exemplos

Corretas (30): 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.9 (a conta; a exibição está em T1), 7.1.11, 7.1.13, 7.1.16, 7.1.18, 7.1.19, 7.1.21, 7.1.22, 7.1.25, 7.1.26, 7.1.27, 7.1.29, 7.1.30 e 7.1.31; e os blocos dos Decretos 3.667/2000, 4.011/2001, 4.904/2003, 5.295/2004 a 5.993/2006, 6.706/2008, 7.046/2009, 7.420/2010, 7.648/2011, 7.873/2012, 8.172/2013 e 8.380/2014, 8.615/2015, 9.246/2017 e 10.189/2019 a 10.913/2021. Nos blocos de 2011 a 2015 vale a ressalva de A4, que é regra comum.

Precedentes do programa confirmados: trânsito para a acusação (AgRg no HC 633.240, 6ª T., 15/06/2021; AgRg no HC 864.086, 5ª T., 18/12/2023; AgRg nos EDcl no HC 991.402, 6ª T., 29/04/2026); ADI 5874 (Pleno, improcedente em 09/05/2019); Tema 1195 (com a ressalva de F3); Súmula 535/STJ (a falta não interrompe o prazo do indulto e da comutação).

Exemplos refeitos à mão (todos batem com o relatório): 7.1.4 (548 dias; 1/3 de 1.460 = 486); 7.1.5 (1.004 dias); 7.1.6 (soma componente a componente 2.025 dias contra 2.020 em dias); 7.1.7 (693 dias; 1/4 de 2.190 = 547); 7.1.9 (5.838 dias contínuos; 15 anos pelo calendário = 5.479); 7.1.12

(147 dias; 151 e 100 exigidos); 7.1.13 (1.182 dias; redução de 420 dias); 7.1.14 (1.455 dias; 1.277 exigidos); 7.1.18 (351, 716, 1.081 e 1.446 dias; 2/3 de 1.825 = 1.216; sobra de 230; redução de 125); 7.1.23, Decreto 4.011/2001 (redução de 486 dias, remanescente de 864 para 378). Os casos A1, A3, A4, M1, M3 e T1 foram rodados no programa com dados fictícios.

Lei vigente: a análise dos decretos de 2000 a 2023 não depende das frações do art. 112 da LEP. A Lei 15.402/2026 (DOU de 08/05/2026) altera só a progressão (art. 112) e os arts. 359-M-A e 359-M-B do CP, sem efeito no Capítulo 7; a vedação do art. 1º, XIII, de 2023 (arts. 359-I a 359-R) continua igual. A Lei 14.843/2024 trata de saída temporária e exame criminológico, fora deste capítulo.

6. O que não foi confirmado

- **Lei 15.358/2026:** não foi localizada na base de legislação consultada. Não foi possível verificar se ela altera hediondos, indulto ou comutação.
- **Texto oficial e datas de publicação dos decretos de 2000 a 2021 e de 2023:** o site do Planalto não respondeu a partir deste ambiente. A conferência foi feita contra o texto transcrito nas fichas da base jurídica e contra os PDFs de 2022, 2024 e 2025 do repositório.
- **STF, HC 118.533** (tráfico privilegiado não é hediondo): citado pelo programa e não pesquisado nesta revisão. A regra coincide com a LEP, art. 112, § 5º, conferida.
- **Dia das Mães de 2017:** não foi confirmado se a falta grave e o "outro crime violento" do art. 1º também alcançam a comutação do art. 2º. A ficha os aplica só ao indulto.
- **Base de cálculo da comutação nos decretos de 2000 a 2002** e **§ 4º no Decreto 6.294/2007:** sem precedente localizado (D2 e D3).
- **Petição com outra conta de tempo** (ponto conhecido 3): provável, não reproduzido.
- **Divergências entre os motores** quanto a custódia por outro processo, sentença registrada depois do trânsito e condenação sem data de trânsito: não testadas.
- **Tema 1195:** a tese foi retificada em embargos em 10/06/2026. O enunciado usado acima é o da base consultada; o inteiro teor da retificação não foi lido.
- **HC 1.089.923:** foi lida só a parte dispositiva da decisão monocrática ("considerando-se, para todos os fins, o tempo remido como tempo de pena efetivamente cumprido"), não a fundamentação inteira.

7. Como a revisão foi feita

Foram lidas as páginas 42 a 79 do PDF (Capítulo 7) e o Capítulo 11 como contexto. No código (branch main, versão 7.14.7), foram lidos o motor dos decretos antigos (rspe_decretos.py), as 24 fichas da base jurídica (base_juridica.json) e os trechos da análise detalhada citados (rspe_scraper.py). Os exemplos do relatório foram refeitos à mão, e os casos dos achados principais foram rodados no programa com assistidos fictícios. Jurisprudência e legislação foram conferidas no JusRatio (STJ, STF e TJMS). Nenhum dado real foi usado, nenhum código foi alterado e nada foi enviado ao repositório.

Segunda etapa (após aprovação): aplicar as correções aprovadas num branch próprio, com um teste por correção (os casos fictícios desta revisão servem de base), rodar *python3 testes.py* e abrir o PR só quando for pedido. Atenção: a correção A1 exige mudar o caso 2 do teste_conf8_indulto.py, que hoje fixa o comportamento antigo.